

1511414-47.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas.

Os guardas municipais afirmaram que viram o réu de bicicleta no local dos fatos, que é bastante conhecido pela prática do tráfico de drogas (Cracolândia). Quando viu a viatura, o réu tentou fugir. Feita a abordagem, foram localizadas com ele drogas e dinheiro em espécie. Não conheciam o réu.

Embora o guarda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511414-47.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511414-47.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2126191/2022 - 78º D.P. JARDINS, 24854918 - 78º D.P.

JARDINS, 2126191 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID WASHINGTON SOARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

DAVID WASHINGTON SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de maio de 2022, por volta das 03h10min, na Rua dos Protestantes, altura do numeral 143, República, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de comercialização, fornecimento e entrega de terceiros, drogas, consistentes em 62 (sessenta e duas) pedras de "crack", com peso líquido total de 25,6g (vinte e cinco gramas e seis decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, em desacordo com autorização

legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 20/22, e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 80/82. Narra a denúncia que “nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado trazia consigo e guardava drogas com o fim do comércio ilícito. Ocorre que guardas municipais estavam pelo local em patrulhamento ostensivo quando o avistaram em atitude suspeita, vez que estava trafegando em uma bicicleta e, ao perceber a presença da viatura, saiu em fuga. Assim, os guardas decidiram pela abordagem e, em revista pessoal, localizaram a substância entorpecente supracitada, a qual se encontrava no bolso de sua calça. Os agentes encontraram, ainda, o valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie. Informalmente indagado, o denunciado nada disse. Diante dos fatos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia. Em interrogatório policial, o denunciado se manteve silente (fl. 05). As circunstâncias em que se deu a abordagem, vez que o denunciado tentou fugir assim que avistou a presença dos guardas, somadas à quantidade e forma de acondicionamento das drogas encontradas, bem como à localização de valores em dinheiro em seu poder, evidenciam que o material entorpecente apreendido se destinava ao fornecimento e entrega para consumo de terceiros.” (fls. 63/64). O réu foi preso em flagrante (fls. 1 e 2) e teve a sua prisão convertida em preventiva (fls. 49/52).

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2022 (fls. 67/69).

O réu foi citado à fl. 76 e apresentou resposta à acusação à fl. 84.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Ronaldo Gonçalves e Fernanda Caroline Leme Arruda, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação de regime mais brando considerado o tempo de prisão cautelar.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que foi imputada ao réu a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, do laudo de constatação de fls. 20/21, do exame químico-toxicológico de fls. 80/82 e da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

A testemunha Fernanda Caroline Leme Arruda, guarda municipal, afirmou em Juízo que estavam em patrulhamento com viatura, quando avistaram o David, que estava de bicicleta. Assim que David avistou a viatura, tentou fugir, mas conseguiram contê-lo. Houve resistência por parte dele. Na revista pessoal, encontraram as drogas e o dinheiro. O réu não disse nada, permaneceu calado. Também não falou nada sobre a droga. A depoente afirmou que lá é área muito complicada, então conduziram-no rapidamente ao DP para tirar do local. Afirmou que desconhecia o réu antes dos fatos.

A testemunha Ronaldo Gonçalves, guarda municipal, afirmou que atua na área dos fatos. O local é a Cracolândia. Na rua dos fatos, geralmente há aglomeração. Em determinado momento viram o réu. Ele virou a rua, viu a viatura e quis retornar. Encontraram com ele uma quantidade de entorpecentes. O réu estava a pé. Não se lembra do que tinha de entorpecente. Não se lembra do que o réu falou. Não se lembra onde foram encontradas as drogas. Não se recorda se tinha dinheiro. Acredita que sim. Num determinado momento o réu estava de bicicleta, mas ele viu a viatura, deixou a bicicleta de lado e seguiu a pé. Não conhecia o réu.

Em seu interrogatório, o réu David Washington Soares negou os fatos narrados na denúncia. Disse que cumpria livramento condicional na época. Estava indo comprar drogas no local dos fatos. Saiu de bicicleta e estava realmente naquela rua. Tinha R\$ 15,00. Foi abordado pelos policiais. Tinha só esse dinheiro. Foram várias pessoas abordadas também junto com o interrogando. O interrogando era o único que tinha passagem por tráfico, mas já tinha cumprido a pena. Foi para a primeira

Delegacia. A autoridade policial não quis fazer a ocorrência. Foi para uma segunda Delegacia e aconteceu o mesmo. Foi levado para a terceira delegacia e pensou que estava lá por conta de ter quebrado o livramento condicional. Jamais imaginou que estava sendo conduzido por tráfico de drogas. Só soube no outro dia à tarde. Não tinha R\$ 190,00. Contou essa mesma versão para os policiais no momento da abordagem. Não se lembra desses guardas municipais. Eles não têm motivo para querer prejudicar o interrogando.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Veja-se, pois, que, apesar da negativa do réu em juízo, diante dos depoimentos dos guardas municipais, a prova se mostra suficiente e segura para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas.

Os guardas municipais afirmaram que viram o réu de bicicleta no local dos fatos, que é bastante conhecido pela prática do tráfico de drogas (Cracolândia). Quando viu a viatura, o réu tentou fugir. Feita a abordagem, foram localizadas com ele drogas e dinheiro em espécie. Não conheciam o réu.

Embora o guarda municipal Ronaldo não tenha se lembrado muito bem dos fatos em razão do número de ocorrências atendidas por ele, a guarda municipal Fernanda corroborou os depoimentos prestados na esfera policial (fls. 03 e 04).

Assim, os depoimentos dos guardas municipais encontram-se em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, devendo ser acolhidos. Neste sentido, frise-se que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 76.608-0/SP - S.T.F. DJU 11.04.97 - pág. 12.189).

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato desses agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas. Aliás, o próprio réu afirmou que não conhecia os guardas municipais e que eles não teriam motivo para querer injustamente incriminá-lo.

Por fim, ressalto que, para a caracterização do crime de tráfico, não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, pois o delito já se consuma pelo fato de o agente guardar ou trazer consigo os entorpecentes, para entrega e consumo de terceiros. Nesse sentido, cite-se o julgado: STF, HC 69.806/00, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU 04.06.1993, p. 11.012.

Portanto, havendo provas nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu David Washington Soares pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (proc. 0032277-02.2012.8.26.0050, 31ª Vara Criminal, proc. 0053625-47.2010.8.26.0050, 14ª Vara Criminal, proc. 0099006-49.2008.8.26.0050, 27ª Vara Criminal, cf. certidão de fls. 28/32). Desse modo, fixo a pena base em 1/6 acima de seu mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes. Presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois o réu é reincidente (proc. 0099321-28.2018.8.26.0050, 8ª Vara Criminal, cf. certidão de fls. 28/32). Desse modo, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, haja vista ser reincidente e portador de maus antecedentes. Desse modo, torno definitiva a pena de 06 (seis)

anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por não haver nos autos informações quanto à situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo valor legal.

Em face da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33, §§2º e 3º, do CP).

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para CONDENAR o réu DAVID WASHINGTON SOARES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Ausentes os requisitos para detração, uma vez que se trata de réu reincidente em cumprimento de pena em execução criminal, cabendo ao Juízo das Execuções a reunião das condenações e progressão do regime no momento adequado.

Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, mas lhe concedo a justiça gratuita neste ato.

Considerando que o réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual e que não houve modificação do cenário fático em que decretada a custódia preventiva, não lhe faculto a oportunidade de recorrer em liberdade, reiterando os termos da decisão de fls. 49/52.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; ou a guia de execução provisória em caso de recurso; 5) Determino a incineração dos entorpecentes; 6) Após regularizados os autos e observadas as formalidades legais, arquivem-se. Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA